އއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/36 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ޖޫން 2026

AAA v. Prosecutor General's Office

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި ޢުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ދުރުމަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އަދި ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއާމެދު އިޝާރާތްކޮށްފައިވަނީ [އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ] މިފަދައިންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދާ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރު 01:50 ހާއިރުކަންނަހައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮތަށް އޮންނަ ކާރު ބަރިގަސްދު ގޭޓުގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޭރު / މާލެ، އަބްދުލްލަޠީފުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްލަޠީފުގެ ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންނަހައިރު، އަބްދުލްލަޠީފު ނިޔާވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަލާފާނީ ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވުނު ކުށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ގ. ވޭރު، އަބްދުލްލަޠީފުގެ ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 26 (ސައްބީސް) ވާރިޘުންފަރާތުން ބޭނުންވަނީ އަބްދުލްލަޠީފު

މަރާލި ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަންމަތު ހިފުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކުއްޖާ ދުރުމަން 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ވެސް މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/02/(2)/147-E/RA އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/13/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްވުރެ ކުޑަވެފައިވާ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ޙުކުމްނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގެ ވިޔަނު ނިޔާއަށް ބުރުގެއްކަން ކަނޑައަޅަން ބަލަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ދުވަސް، މައްސަލައިގެ ތަފާސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ދުވަސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 23 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައިނުވާ ކުށްކުރެވުނު ދުވަހުގެ ބައިވެރިވި އެ ޢުމުރުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 14 މާރިޗު 2021 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި ބަލާފައި ކުށްކުރި ދުވަހު 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 22 ފެބްރުއަރީ 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުމަށް ބިނާކުރި އަސާސުތަކުގައި، މަރާ މަރުވެރިޔާގެ ވާރިސުން ބާތިލުކޮށްފައިވާ ދިޔަ ހިފުމާ، ކުށްކުރި ދުވަހުގެ ޢުމުރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު (މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު) އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 30 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހު ކުށްކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 1 (އެކެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ގ. ވޫރު، މާލެ، އަބްދުލް މުޖީބު މަރާލިކަން ސާބިތުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ޤިޞާޞް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ޤިޞާޞް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، މިހާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައިކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) އަކީ އޭގެ ފަހުން 20 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނެއްކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މުކައްލަފު ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ބާރުވާނެކަމަށް ވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅިއަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަލާއިރު ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ އިރު އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރުކަމަށްވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢަހުދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިކަމާއި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ނިސްބަތުން ބޮޑު ނުވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ މަރާލި ކުށުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޤިޞާޞް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ބައި އެ ބައި ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައެޅީއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އަކީ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލް ޣަނީ މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނު އަލް ސުޢޫދު. މައްސަލައިގެ ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ނިންމުން: 06 މޭ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ މަރާލިކަން ސާބިތުވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-

A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލު ކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އިސްލާމް ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެކެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ އަދަބަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްޤު ޢުޤޫބާތެއް ތަންފީޛު ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން ވާރިސުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޝަރުޢީ ބަޔާންތަކުގައި ވަކި ބަސްފުޅުން އެނގޭއެވެ.

2. ޤުރުއާނުގައި ބަޔާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްދެއް އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ޙައްދުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަޞްދުމަރު ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެއް ގޮތުގައި ބަލާންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރު ހިފުން މަނާކުރާވަރުގެ، އަސްލާއި ފަރުދު ހިފުން ހާލަތްތަކާއި، ދީން ވަކިކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އަދި ކުރެވިގެންވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ޙާލަތުގައި، މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާނެ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ އުމުރު ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަމުގައި ވާނަމަ ވެސް މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މިޔާރީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތުގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނީއުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

6. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމަގުގެ ބަނޑުގައި ދަރިއަކު އުފެދުމުގެ މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މިޔާރީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރެންދެން ކުދިންނަށެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލު ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މިޔާރީ ގޮތުން އުމުރުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މިޔާރީ ގޮތުން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020) ގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ސ) ގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްދުރަގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

9. އެހެންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 4/3 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން އަމަލު ކުރެވުމުންދިޔައީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއަކީ މުކައްލަފުވެރިޔަކަށްވާނަމަ، އެކަމެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

11. މިގޮތުން އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު ކުރަން ކޮށްފައިވާ ޢުކުރަން ތޯއްދުކުރުން ހަމަޖެހިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް، މުޖުތަމަޢަށް ޤާނޫނީ ޚިޔާލު ނިންމުމަށް ބަދަލުވާން ހަމައެއް އާދަކުރަން ސުލްޙީގެ ކުޅުން ނުކުރާއެވެ.

12. ނަމަވެސް، ބަލާބާލިގާ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުތަކުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖަކުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް، ޤާނޫނީ ބާރެއް ނެތް ޙުކުމަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

13. ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ ބާޠިލު ކަމެއްކަމުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަރާރު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ނަމްބަރު ([2024] SC 35) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މައްސަލަ ބަލާ ޝަރީޢަތަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

[2024] SC 35، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޞަފުހާ ނަންބަރު 12 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ އުސޫލު މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހަވާލު ކުރެވެއެވެ.